

1500491-23.2022.8.26.0434

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Comarca: Pedregulho

Foro: Foro de Pedregulho

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Vistos.

Justiça Pública, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Procedimento Especial da Lei Antitóxicos em face de MARCOS VINICIUS DOS SANTOS. O réu foi denunciado como incurso no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pedregulho

Foro de Pedregulho

Vara Única

Praça Padre Luís Sávio, s/n, Pedregulho-SP - cep 14470-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500491-23.2022.8.26.0434 - lauda

Conclusão

Em 10/10/2022, faço os autos conclusos ao MM Juiz de Direito, Dr. Luiz Gustavo Giuntini de Rezende, titular da Comarca de Pedregulho/SP. Eu, _____, ESC.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500491-23.2022.8.26.0434

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Vistos.

Justiça Pública, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Procedimento Especial da Lei Antitóxicos em face de MARCOS VINICIUS DOS SANTOS. O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, combinado com artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, visto que, no dia 08 de maio de 2022, no início da noite, na Rua Capitão Antônio Joaquim, altura do número 822, em Jeriquara, nesta Comarca, transportava, para consumo de terceiros e entre Estados da Federação, 12.272,16 gramas de maconha, fazendo isto sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi citado e apresentou defesa preliminar. A denúncia foi recebida. Foram ouvidas testemunhas; o réu foi interrogado.

Ao final, o DD Representante do Ministério Público pediu a condenação; a defesa rogou pela absolvição.

Relatado, decidido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação e pelo exame químico toxicológico (páginas 263/264). O exame técnico constatou que a substância encontrada era maconha, ou seja, substância ilícita.

O réu admite o crime. Fazia o transporte da droga a mando de terceiro. Fazia para pagar dívida da sua esposa, que é usuária de droga. Disse que a dívida era de R\$ 1.800,00. Levava a droga a Ribeirão Preto/SP.

Não chega a comprovar qualquer coação. Claro que ao afirmar que transportava a droga em troca de quitação de débito da esposa o réu sugere a coação. Mas não a demonstra de modo cabal. Poderia ter indicado mensagens de ameaça ou coisa do gênero; não o fez. Ademais, embora isto seja relativo, o débito de R\$ 1.800,00 não é vultoso o suficiente para que alguém se arrisque em cometer crime tão grave. Haveria formas menos arriscadas de se conseguir o numerário. Dito isto, o motivo não socorre o réu.

Sua conduta é típica (transporte).

Os Policiais Militares confirmam o encontro da droga no veículo do réu. Indicam que ele afirmara que a maconha seria levada até Passos/MG.

Em juízo o réu fala que a droga teria como destino Ribeirão Preto/SP.

É relevante, posto que há uma causa de aumento (se o tráfico se dá entre Estados da Federação).

Melhor acreditar na versão dos PMs. Estes já na fase inquisitorial ouviram do réu que a droga teria Passos/MG como destino. Não teriam porque inventar esse destino, mesmo porque afirmam também que a droga, segundo o réu, fora comprada em Uberaba/MG. Como a prisão se deu em Jeriquara/SP, é possível afirmar que já havia cruzado a fronteira: Uberaba/MG para Jeriquara/SP. E em seguida, não houvesse a prisão, de Jeriquara/SP para Passos/MG.

Assim, de se reconhecer o tráfico: transporte.

E ainda que este se daria (e se deu) entre Estados da Federação.

A condenação se impõe.

A pena é a mínima na primeira fase. Sem agravantes. A atenuante da confissão não se aplica, estando a pena em seu piso.

Com fundamento no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, hei por bem majorar a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 600 dias-multa com valor unitário em R\$ 50,00.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº

8.072/90).

O réu não comprovou atividade lícita que desse a ele condição de portar aquela quantidade de droga, razão pela qual, é de se considerar que ganhava a vida vendendo o entorpecente (tanto assim que necessitou da prática do crime para quitar dívida de R\$ 1.800,00. Não trabalhava, portanto). Dedicava-se a atividade criminosa, portanto, daí porque não incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para condenar M. V. DOS S., qualificado nos autos e nos SAJ, a uma pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a uma pena pecuniária de 600 (seiscentos) dias-multa, com valor unitário em R\$ 50,00, por infração ao artigo 33, caput, combinado com artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006.

O acusado respondeu ao processo custodiado e assim deverá permanecer se quiser recorrer, visto que a ordem pública é garantida com a custódia de traficantes de drogas. Recomende-se o réu na cadeia onde se encontra.

Com o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Determino a perda em favor da União, com reversão ao FUNAD, de eventual quantia em dinheiro e bens apreendidos.

Em sendo o caso, arbitro os honorários do(s) advogado(s) nomeado(s) pela OAB em 100% do valor da tabela do convênio, expedido-se a necessária certidão oportunamente.

PRIC

Pedregulho, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA